

Como especialista en Gestión del Talento Humano y Derecho Laboral en Venezuela, abordo este análisis considerando tanto el marco regulatorio rígido de la **Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)** como la realidad operativa de la retención del talento humano en un contexto hiperinflacionario y bimonetario.

1. Cálculo de las Prestaciones Sociales (Art. 142 LOTTT)

El sistema legal venezolano prevé el **Régimen de Garantía de Prestaciones Sociales**, el cual exige un método dual de cálculo al finalizar la relación laboral:

Base del Cálculo: El Salario Integral

Las prestaciones no se calculan con el "Salario Normal" (sueldo básico asignado), sino con el **Salario Integral** (Art. 122 LOTTT).

$$\text{\$}\text{\$}\text{\text{Salario Integral Diario}} = \text{\text{Salario Normal Diario}} + \text{\text{Alícuota Diaria de Utilidades}} + \text{\text{Alícuota Diaria de Bono Vacacional}}\text{\$}\text{\$}$$

El Sistema Dual de Comparación

Al terminar la relación de trabajo (por despido, renuncia o retiro), el empleador está obligado a calcular dos saldos y pagar **el que resulte mayor** entre ambos:

- **Método A (Garantía Trimestral - Art. 142, lit. a y b):**
 - **15 días por trimestre:** Depositados cada 3 meses con base en el *último salario devengado en dicho trimestre*.
 - **Días adicionales:** Después del primer año, se acreditan 2 días adicionales por cada año de servicio (acumulativos hasta 30 días).
 - *Nota:* Este fondo genera intereses mensuales a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV) si se mantiene en la contabilidad de la empresa.
- **Método B (Cálculo Retroactivo - Art. 142, lit. c):**
 - **30 días de salario por cada año de servicio** (o fracción superior a 6 meses), calculados con base en el **último Salario Integral devengado** al término de la relación laboral.

2. Bonificaciones Compensatorias y Retención del Personal

Debido a la pérdida de poder adquisitivo del Bolívar, el mercado laboral venezolano migró hacia un modelo de compensación donde un porcentaje elevado del ingreso total se percibe mediante **bonificaciones no salariales o no constitutivas de salario**.

Mecanismos de Compensación

- **Bonos de Producción, Productividad o Asistencia:** Pagos extraordinarios o sin periodicidad rígida.
- **Abonos en Moneda Extranjera (USD / EUR):** Asignaciones entregadas en efectivo o mediante plataformas digitales como soporte al ingreso familiar.
- **Beneficios Sociales de Carácter No Salarial (Art. 105 LOTTT):** Comedores de empresa, cupones/tarjetas de alimentación (Cesta Ticket), reintegros de gastos médicos

y herramientas de trabajo.

Consideraciones Legales e Impacto Contable

1. **Riesgo de Reclasificación (Efecto Salarial):** El Artículo 104 de la LOTTT establece que todo pago recibido periódicamente por el trabajador como contraprestación directa de sus servicios es considerado **salario**, independientemente del nombre o denominación que las partes le den.
2. **Solidez en Retención vs. Pasivo Laboral:** Si una bonificación en USD se paga mensualmente de forma fija y regular, los tribunales laborales la considerarán parte del Salario Normal, lo que incrementará de forma súbita el pasivo de Prestaciones Sociales y liquidaciones en un reclamo judicial.
3. **Estrategia HR recomendada:**
 - Estructurar los esquemas mediante acuerdos de **beneficios no salariales ocasionales** vinculados a metas específicas o entregas contingentes.
 - Mantener políticas transparentes de **salario emocional** (flexibilidad de horarios, programas de salud, capacitación) para mitigar la sola dependencia del bono monetario.

3. Fundamentación: Hitos Históricos y Referencias

Bibliográficas

Para fundamentar técnicamente cualquier política de Gestión Humana y compensación en Venezuela, existen tres pilares históricos y normativos imprescindibles:

1. La Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 (El "Tripartitismo")

- **Hito Histórico:** Producto de un acuerdo entre el sector empresarial (FEDECAMARAS), las centrales sindicales (CTV) y el Gobierno Nacional. Suprimió la retroactividad de las prestaciones para contener la inflación que ahogaba el pasivo de las empresas, creando el régimen de garantía depositado mensualmente. Sentó las bases históricas del cálculo acreditado y de la distinción formal de los beneficios no remunerativos.

2. Promulgación de la LOTTT (Gaceta Oficial N.º 6.076 Extraordinario, 7 de mayo de 2012)

- **Referencia Normativa Clave:** Ley vigente dictada por Decreto Presidencial. Restableció el principio de **retroactividad del cálculo de las prestaciones sociales** (Art. 142, literal c) e introdujo el principio de intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, consolidando la amplia interpretación salarial del Artículo 104.

3. Doctrina Judicial sobre Bonificaciones No Salariales (Sentencia N.º 523 de la Sala de Casación Social del TSJ)

- **Referencia Jurisprudencial:** La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha fijado posición reiterada sobre el carácter retributivo de las primas y asignaciones adicionales. Determina que la naturaleza de un pago no depende de su etiquetado contractual (por ejemplo, "bono de fidelidad" o "subsidio"), sino de la realidad de su otorgamiento (*Principio de Primacía de la Realidad sobre las Formas*).